

Собственник жилья (далее — Собственник), первичный государственный кредитор индивидуального лицевого счета, лицевого счета 82006442, по государственному внутреннему долгу в порядке ст. 3, 24, 35, 75 Конституции, ФЗ № 73-ФЗ от 10.05.1995, ФЗ N 87-ФЗ от 06.07.96.

ООО "МОСОБЛЕИРЦ" (далее — ДЕБИТОР)

ИНН 5037008735; D-U-N-S® Number: 506446255; ОКВЭД 66.19.62; ОКВЭД 68.32.1

Распоряжение - требование

о возврате излишне (повторно) уплаченных денежных средств по лицевому счёту 82006442
и о прекращении незаконных начислений и требований по жилищно-коммунальным услугам

Первичная оплата жилищно-коммунальных услуг по лицевому счёту 82006442 произведена на единый лицевой счёт 60BB390883 за периоды с 2011 по 2026 год (приложение: ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО Л/С 82006442 для единого лицевого счета 60BB390883)

Несмотря на произведённую оплату, в адрес Собственника на протяжении длительного времени ДЕБИТОРОМ направляется не заверенный надлежащим образом ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ по лицевому счёту 82006442 с требованием повторной оплаты тех же жилищно-коммунальных услуг. Повторные начисления произведены при отсутствии договора, за неоказанные услуги (невыполненные работы) при отсутствии актов выполненных работ, что подтверждается платёжными документами. Имя гражданина (ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации) подменено на наименование фиктивного ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (мошенничество, ст. 159 УК РФ).

Действия по повторному начислению и взиманию платы за фактически оплаченные и/или неоказанные услуги нарушают требования жилищного законодательства и влекут неосновательное обогащение ДЕБИТОРА за счёт Собственника.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 1102, 1103, 395 ГК РФ, ст. 155, 157 ЖК РФ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения настоящего Распоряжения:

- прекратить начисление излишней (повторной) платы и направление в адрес Собственника ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА по лицевому счёту 82006442 за услуги, оплаченные ранее и/или фактически не оказанные;
- произвести перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги по лицевому счёту 82006442 в порядке, установленном Правилами № 354, исключив периоды, по которым оплата уже произведена;
- прекратить обработку персональных данных Собственника в части начисления излишней (повторной) платы и формирования ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА по лицевому счёту 82006442;
- произвести возврат денежных средств, излишне (повторно) полученных ДЕБИТОРОМ за период с 2014 по 2026 год, на банковский счёт Собственника:

Счёт получателя: 40817810838177381703

БИК банка получателя: 044525225

Банк получателя: ПАО Сбербанк

Назначение платежа: возврат излишне уплаченных денежных средств

В случае неправомерного удержания денежных средств и уклонения от их возврата, в соответствии со ст. 395 ГК РФ подлежат уплате проценты на сумму долга за период пользования чужими денежными средствами.

В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке Собственник оставляет за собой право обратиться в Государственную жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, правоохранительные органы, а также в суд с исковым заявлением о взыскании излишне уплаченных сумм, процентов по ст. 395 ГК РФ, возмещения вреда, причиненного гражданину (п. 5 ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации) и компенсации морального вреда, штрафа в порядке Закона РФ «О защите прав потребителей».

Правовые основания

ст. 153–157 Жилищного кодекса РФ — обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает при фактическом оказании услуг; плата начисляется за фактически потреблённые

услуги по утвержденным тарифам и нормативам;

ст. 1102, 1103 ГК РФ — лицо, получившее имущество (денежные средства) без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, обязано возвратить его (имущество);

ст. 395 ГК РФ — в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга;

ст. 309, 310 ГК РФ — обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ не допускается;

правила предоставления коммунальных услуг (ПП РФ № 354) — плата взимается за фактически оказанные услуги, неоказанные услуги подлежат перерасчёту;

ст. 18, 21 ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных» — право субъекта персональных данных на уточнение, блокирование, запрет на обработку, уничтожение персональных данных;

Федеральный закон № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг": ст. 8. Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе;

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ

Статья 19. Жилищный фонд: 3. 3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования;

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 и 16, к вопросам местного значения города относятся: 4) организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ N 259н от 11.12.2018;

ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение.

Приложение

Копия ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ПО Л/С 82006442 для единого лицевого счета 60ВВ390883 о первичной оплате жилищно-коммунальных услуг;

Собственник жилья, первичный кредитор лицевого счета 82006442

7 сентября 2026 года.